

(อม.๓๔)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๖/๒๕๖๔

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๕๑/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
นายชัยวัฒน์ จรรย์โกมล ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลทำให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่งภายใน ๖๐ วัน นับจากวันถัดจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการเงินฝากธนาคารออมสิน

สาขาเกษตรสมบูรณ์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๓๐๗๙๗๕๓๑ ชื่อบัญชี นางสาวรัชนก ดิเรกศิลป์ คู่สมรส รายการเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเขียว เลขที่บัญชี ๒๒๙๓๐๘๑๓๑๒๐๐๑ ชื่อบัญชี นางสาวรัชนก ดิเรกศิลป์ คู่สมรส รายการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาภูเขียว เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๖๑๖๙๘๖๘๑ ชื่อบัญชี นางสาวนันท์ภัทร จรรย์โกลม บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาภูเขียว เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๖๑๖๙๘๑๔๔ ชื่อบัญชี เด็กหญิงภัทรนันท์ จรรย์โกลม บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อันเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กับลงโทษ ผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๘๑ และมาตรา ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ

พิเคราะห์คำร้องประกอบเอกสารท้ายคำร้อง และคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยแถลงนโยบายต่อที่ประชุมแห่งสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลทำให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้อง ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นเอกสารประกอบรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ร้องมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือ แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ดำเนินการชี้แจงหรือยื่นเอกสารประกอบทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ให้ครบถ้วนภายในกำหนด ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา

มารับทราบข้อกล่าวหาและแจ้งข้อกล่าวหาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับแล้ว ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาตามกำหนด แต่อย่างไร ผู้ร้องจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาไปยังผู้ถูกกล่าวหา ให้มารับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งผู้ร้องได้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเอกสารประกอบรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงเอกสารประกอบที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมาในกรณีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบเชิงลึกจากรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่าวหาได้แสดงไว้ ยังพบว่าผู้ถูกกล่าวหา ไม่แสดงรายการทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเกษตรสมบูรณ์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๓๐๗๙๗๕๓๑ ชื่อบัญชี นางสาวรัชก ดิเรกศิลป์ คู่สมรส มีเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๒๙.๖๑ บาท รายการเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเขียว เลขที่บัญชี ๒๒๙๓๐๘๑๓๑๒๐๐๑ ชื่อบัญชี นางสาวรัชก ดิเรกศิลป์ คู่สมรส เงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๖,๒๘๗.๖๕ บาท รายการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาภูเขียว เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๖๑๖๙๘๖๘๑ ชื่อบัญชี นางสาวนันทภัทร์ จรรย์โกมล บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๗๑๑.๓๕ บาท และรายการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาภูเขียว เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๖๑๖๙๘๑๙๔ ชื่อบัญชี เด็กหญิงภัทรนันท์ จรรย์โกมล บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายการเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๐๘๘.๘๑ บาท รวมจำนวน ๖๙,๑๑๗.๔๒ บาท จึงรับฟังว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือควรรู้ว่ามีทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจากได้มาในระหว่างดำรงตำแหน่งและมีการทำธุรกรรมเป็นประจำ และบางรายการมีจำนวนเงินมาก อย่างมีนัยสำคัญ แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับมีเจตนาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์ อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สินนั้น ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์ อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเป็นมาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ร้องตรวจสอบพบว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการทรัพย์สินของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน ๔ รายการ รวมจำนวน ๖๙,๑๑๗.๔๒ บาท ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาระหว่างดำรงตำแหน่งและมีการทำธุรกรรมเป็นประจำ ผู้ถูกกล่าวหาอย่าต้องทราบถึงความมีอยู่ของทรัพย์สินนั้น อีกทั้งยังเป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่มีอยู่จริง และเมื่อผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาดำเนินการให้ถูกต้อง ผู้ถูกกล่าวหา ก็เพิกเฉยมาโดยตลอด อันเป็นพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใส่ใจต่อหน้าที่อันสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหายังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งนั้นด้วย

พิพากษาว่า นายชัยวัฒน์ จรรย์โกมล ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

นายอรพงษ์ ศิริกานต์นนท์

นายอริยะ นาวันธรรม

นายจรรยา โชครุ่งวรานนท์

นายพนธ์ ชัยปกรณ

นายอาทิตย์ ออกเวหา

นายพรหมมาศ ภู่แส

นายพรชัย พุ่มกำพล

นายพิชัย เพ็งผ่อง

นายกษิตศ มงคลศิริภัทรา